

통 보

제 목 직원의 음주운전 비위 관리 미흡

관 계 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 「인사규정 시행세칙」에 음주운전 비위 행위에 대한 별도의 징계양정 기준을 운영하는 등 직원의 음주운전 비위를 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「취업규칙」 제6조(성실의무) 제1항에 따르면 공사 직원은 공사의 명예를 손상하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 되며 「인사규정 시행세칙」 제28조 등에 따르면 직원이 음주운전을 하는 등 법령을 위반한 경우 징계 대상이 되고, 음주운전 비위에 관하여는 「인사규정 시행세칙」 [별표 1-3]과 같이 별도의 징계양정 기준에 따라 징계처분 하도록 되어 있다.

또한, 공사 「인사규정」 제17조의2 등에 따르면 징계처분 중에 있는 자 또는 징계처분의 집행이 종료된 날부터 최소 6개월, 최대 1년 6개월이 지나지 않은 자는 승급 대상에서 제외¹⁾하도록 되어 있다.

한편, 국민권익위원회는 2016. 12. 26. 공사 등 공직유관단체에 대하여 음주운

1) 징계처분종료일부터 건책은 6개월, 감봉은 12개월, 정직은 18개월 동안 승급을 제한

전에 대한 자체 적발 노력이 미흡하여 공공부문의 신뢰 저해 요인으로 작용하고 있으므로 직원의 음주운전에 대해 주기적으로 점검하여 자체 적발을 강화하도록 권고한 바 있다.

따라서 ○○○○처는 음주운전을 한 직원이 규정에 따른 징계처분을 받지 않거나 승급 대상에서 제외되지 않는 등 인사운영의 공정성이 저해되지 않도록 승급 대상자로 하여금 음주운전 사실을 자진신고하도록 하거나 운전경력증명서를 제출하도록 하는 등 음주운전 비위 현황을 자체적으로 파악·관리할 수 있는 방안을 마련하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○처는 감사일 현재까지 승급 대상자로 하여금 음주운전사실을 자진신고하도록 하거나 음주운전 여부를 확인할 수 있도록 운전경력증명서를 제출받는 등의 관리방안을 마련하지 않은 채 인사 업무를 수행하고 있었다.

이와 관련하여 이번 감사기간(2023. 6. 19.~6. 21.) 중 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지의 기간 동안 공사 직원 중 간부직 승급자격을 획득한 XXX명을 대상으로 음주운전으로 인한 면허취소 등의 처분을 받은 사실이 있었는지 확인한 결과, [표1]과 같이 음주운전 행위로 면허취소 처분을 받은 2명이 음주운전 행위를 자진신고하지 않았고, ○○○○처도 음주운전 사실을 알 수 없어 징계처분을 하지 않은 것으로 확인되었다.

【표1】 음주운전 비위행위자 명세(20XX. X. X.~20XX. X. XX.)

No.	소속	직급	직위	성명	확인사항	비고
1	▣▣▣▣▣처	◇급	☆☆	▲▲▲	음주운전('XX.XX.XX.)으로 인한 면허 취소('XX.XX.XX)	최초
2	□□□□□처	◇급	☆☆	△△△	음주운전('XX.X.X.)으로 인한 면허 취소('XX.X.XX)	최초

* 자료출처 : 경찰청 및 관련자 제출자료 재구성

이와 같이 음주운전 비위행위자가 자진신고를 하지 않는 경우 음주운전 행위자에 대한 징계처분을 할 수 없어 음주운전 징계의 실효성이 저하되고 비위행위자가 승급하는 등 인사운영의 공정성이 저해될 우려가 크다.

관계부서 의견 ○○○○처는 감사결과를 받아들이면서 음주운전한 직원이 규정에 따른 징계처분을 받지 않거나 승급 대상에서도 제외되지 않는 등 인사운영의 공정성이 저해되지 않도록 승급 대상자로 하여금 운전경력증명서를 제출받아 인사위원회 심사 시 참고자료로 활용할 수 있는 근거를 마련하고, 운전경력증명서 자료제출 거부자에 대한 처리방안 또한 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○처장은 음주운전 비위에 대한 징계규정의 실효성과 인사운영의 공정성을 확보할 수 있도록 승급 대상자로 하여금 음주운전 사실을 자진신고하거나 운전경력증명서를 제출하도록 규정을 마련하는 등 직원의 음주운전 비위현황을 자체적으로 파악·관리할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)